

RECURSO CÍVEL Nº 5003620-05.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DA CONCEICAO GOMES ALEXANDRINO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DO INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CARÁTER PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e pela fundamentação acima. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5003620-05.2024.4.02.5107

510015356348 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5003620-05.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA DA CONCEICAO GOMES ALEXANDRINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação que versa sobre os danos materiais e morais decorrentes de descontos não autorizados a título de contribuição associativa.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

“(…)

Trata-se de ação na qual a parte autora objetiva, em síntese, a condenação da parte ré ao pagamento dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS, tendo em vista que é inegável a possibilidade de haver responsabilidade civil imputável à autarquia previdenciária, que pode não ter agido com a diligência esperada, procedendo a descontos do benefício previdenciário da parte autora sem confirmar existência ou a idoneidade de ficha de filiação e termo de autorização.

DO MÉRITO

No mérito, a parte autora alega ter verificado em seu extrato de pagamento do benefício que havia desconto no valor mensal de R\$ 45,00, cuja destinatária, de acordo com as informações recebidas pelo INSS, é a entidade privada ré. Todavia, afirma que nunca realizou qualquer tipo de adesão à referida entidade, bem como nunca autorizou qualquer tipo de dedução automática em seu benefício previdenciário.

Em análise aos elementos constantes dos autos, sobretudo o Histórico de Créditos juntado no evento 1, HISCREF, observam-se os descontos mensais no benefício previdenciário de titularidade da autora, a partir do mês de setembro de 2022, sempre sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701".

A matéria tratada nos autos tem sido objeto de análise pelas Turmas Recursais desta Seção Judiciária, com a seguinte orientação em casos análogos:

PRECEDENTE 8 TR - INSS E ASSOCIAÇÕES - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais. (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº 5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra. Daniella Motta - sessão virtual de 05/05/2020).

Assim, como enfatizado na aludida orientação, não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a segunda ré (visto não haver previsão em lei ou contrato nesse sentido), devendo a responsabilidade de cada réu ser apurada individualmente.

DO DANO MATERIAL

Quanto ao dano material, certo é que o proveito econômico dos descontos indevidos em benefício previdenciário foi revertido única e exclusivamente em favor da entidade consignatária, de modo que somente ela deve suportar tal condenação.

A entidade privada ré alega, mas não comprova, que a parte autora assinou termo de filiação no qual autoriza expressamente que os descontos das mensalidades sejam feitos em seu benefício previdenciário.

Portanto, diante da ausência de documentação comprobatória de autorização para o desconto, a restituição deve ser acolhida, assim como o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica.

Todavia, o dano material deve ser pago de forma simples, e não em dobro, como pretende a parte autora. O tema já se encontra pacificado na jurisprudência, tendo sido adotado o entendimento de que para justificar a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, faz-se necessário que o credor tenha praticado conduta contrária à boa fé objetiva, o que não vislumbro no caso presente.

DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de compensação por dano moral, a subtração sem justo título de recursos de natureza alimentar, por si só, é suficiente à deflagração do dano moral indenizável.

Comprovada a violação às normas do art. 5º, X, da CRFB/1988 e do art. 927, parágrafo único, do CC/2002, os danos morais injustos perpetrados pela ré contra a parte autora, nas circunstâncias, resultam evidentes ipso facto, sendo a hipótese de dano moral in re ipsa.

Sendo assim, são evidentes os transtornos, a dor e o abalo sofridos pelo autor, que ficou desprovido de parte de seu benefício previdenciário indevidamente, o que o obrigou sujeitar-se à via judicial com os percalços e vicissitudes inerentes para pleitear o seu direito, constituindo-se, assim, em razão eficiente para a obrigação de reparar o dano moral.

Nesta ação, a instrução está a indicar que houve falha conjunta dos réus, na medida em que a entidade associativa ré não juntou ficha de filiação e autorização de desconto, com expressa autorização da autora para que fosse debitada a referida contribuição associativa em seu benefício. Por outro lado, o INSS não anexou aos

autos nenhum documento apto a demonstrar a efetiva autorização da autora, no sentido de permitir tais descontos em seu benefício previdenciário, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.231/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

Atento aos fatos narrados, este o entendimento de jurisprudência:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores. 2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO n. 50018193720124047203/SC Relator ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, dj 16/03/2015, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL. VERIFICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos e devolvida a esta E. Corte diz respeito à responsabilidade civil do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. 2. É pacífico o entendimento de que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é parte legítima nas causas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado fraudulento. 3. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. No caso dos autos, é evidente a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva, uma vez que, não obstante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não participe da contratação do ajuste, este é responsável por fiscalizar a autorizar os descontos realizados nos proventos de seus segurados. 5. A responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS recai não apenas sobre o dever de conferência da regularidade de tais operações, como também por decorrência de seu dever de instituir as normas de operacionalidade e funcionalidade dos sistemas relacionados a tais pagamentos. 6. Nítida a ocorrência do prejuízo moral. É sabido que o mero desconto em verba de caráter alimentar é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano moral, dispensada a demonstração detalhada do abalo subjetivo. 7. Apelação desprovida. (TRF-3, AC 00007881320154036129/SP, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, dj 19/06/2020)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Comprovado o evento danoso e o nexo causal, o INSS responde, juntamente com a instituição financeira, pelos descontos indevidos em benefício previdenciário. Cabível indenização por danos morais à parte autora que teve seu benefício previdenciário reduzido em decorrência de descontos indevidos. (TRF-4, AC 50009797220184047120/RS, Relator VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, dj 15/12/2021)

No caso em análise, portanto, o INSS deve responder junto com a entidade privada ré pelos danos morais, restando apenas aferir o quantum reparatório devido.

Com relação ao valor da indenização, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora.

Nota-se que a reparação deve, a um só tempo, proporcionar à vítima uma compensação material capaz de minimizar, tanto quanto for possível, o sofrimento imposto ao autor, mas sem extrapolar os limites da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade entre tais premissas, tudo isso sem se afastar necessário caráter punitivo-pedagógico que a condenação deve trazer.

No caso, as consequências danosas derivam do desconto indevido das mensalidades da adesão da parte autora nos quadros de associação, as quais superam o mero dissabor ou aborrecimento, por se tratar de segurado que recebe pensão por morte de

um salário mínimo, caracterizando dano moral injusto passível de reparação.

Todavia, não se verifica outra consequência mais grave que os descontos mensais, os quais, embora relevantes em um orçamento de quem percebe benefício previdenciário, não comprometem, de forma decisiva o sustento da autora. Dessa forma, arbitro a verba compensatória em R\$ 2.000,00, a ser arcada por cada um dos réus pela metade.

III

Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

(i) **declarar** a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a entidade privada ré;

(ii) **condenar** a entidade associativa ré a devolver à parte autora, a título de danos materiais, os valores descontados do benefício previdenciário dela autora, desde setembro de 2022 até a cessação dos descontos; e

(iii) **condenar** os réus a pagar à autora, cada um, a quantia de R\$ 1.000,00, a título de compensação por danos morais.

DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o INSS cesse os descontos no benefício da parte autora em favor da entidade associativa ré, no prazo de 10 dias, devendo comprovar nos autos a cessação.

Os valores a serem devolvidos a título de danos materiais devem ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso - primeira consignação indevida, conforme a Súmula 54 do STJ, e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, nos moldes da Súmula 43 do STJ.

Quanto ao valor da condenação em danos morais, este deverá ser corrigido monetariamente pela pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso - primeira consignação indevida, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, art. 55).

Intimem-se as partes, com a abertura do prazo recursal.

Opostos embargos de declaração, caso identificado um possível efeito infringente, **intime-se** a parte contrária para apresentar, se quiser, contrarrazões, no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.023, §2º). E, precluso o prazo, concluem-se os autos.

Interposto recurso inominado, **intime-se** a parte contrária para que, no prazo de 10 dias, ofereça, se quiser, contrarrazões (Lei 9.099/1995, art. 42, §2º). E, cumprida a tutela de urgência, remetam-se os autos à instância superior, independentemente de juízo de admissibilidade (FPPC, Enunciado 474).

Com o trânsito em julgado e cumprida a sentença, **dê-se baixa e arquivem-se** os autos.

Em razão da reiteração dos casos sobre essa matéria, **remetam-se** os autos ao MPF, na forma da Lei 7.347/1985, art. 7º, e do CPP, art. 40.

Sentença publicada e registrada eletronicamente."

Recorre o INSS aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência da Justiça Federal após sua exclusão da lide. Suscita prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argui a inexistência de ato ilícito e de vantagem financeira da autarquia; a inexistência de nexo causal; e a culpa exclusiva de terceiro. Reafirma que as quantias descontadas em folha de pagamento foram integralmente repassadas à associação, única responsável pela restituição e pela indenização dos danos morais. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a natureza subsidiária da responsabilidade da autarquia.

É o breve relatório.

Inicialmente, **rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.**

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuá-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, **resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal** para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, **não há prescrição a reconhecer** no caso concreto.

No mérito, reputo necessário estabelecer algumas premissas anteriormente a análise das demais alegações recursais:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é restrita ao âmbito das relações de consumo, em que se visualiza a existência das figuras do consumidor (artigo 2º do CDC) e do fornecedor de produtos ou serviços (artigo 3º do CDC).

Ocorre que o INSS é uma autarquia e, como tal, desempenha atividade típica de Estado, a ele se aplicando o mesmo regime imposto à Fazenda Pública, atuando sem qualquer interesse econômico ou comercial, buscando, apenas, a consecução do interesse coletivo.

Desse modo, sendo a relação do segurado com o INSS uma relação previdenciária e de caráter público, não haveria mesmo falar em aplicação do CDC a este caso concreto.

Além disso, destaco que, a despeito das divergências, entendo que nem mesmo às associações, em hipóteses como a vertente, se aplica o CDC.

Ora, as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, nos termos do que dispõe o artigo 53 do CC. Logo, o associado integra a associação, detendo, inclusive, direito de voto, sendo certo que esta não desenvolve atividade empresarial lucrativa, razão pela qual não se enquadrariam as funções de associação e associado nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados no CDC.

É certo que, no caso dos autos, o autor não é associado, sendo esta justamente a questão discutida na lide. Ocorre que, ainda assim, não haveria propriamente uma relação de consumo, mas sim uma relação privada, em que o suposto causador de danos deve responder pelos prejuízos e danos causados à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

"(...) o o Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do

CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC... "REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)

Como esclarecido acima, não há que se falar em aplicação do CDC à lide e, da mesma forma, não há como se reconhecer a solidariedade por eventual reparação de danos entre o INSS e a associação, vez que não há relação de consumo (artigo 7º, parágrafo único, do CDC).

Contudo, tampouco haveria que se falar em solidariedade por qualquer outro fundamento. Nos termos do artigo 264 do Código Civil, "*há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda*".

Ocorre que as relações do segurado com o INSS e do pseudoassociado com a associação são distintas e, portanto, também geram obrigações distintas e independentes. Isso a começar porque diante da prática de atos ilícitos, respondem a autarquia e associação por fundamento normativo diverso.

Além disso, há que se ressaltar que a entidade pública demandada não pode responder pelos valores indevidamente descontados pela associação a título de danos materiais, vez que destes não se beneficia, o que repugna ainda mais a aplicação da solidariedade.

No caso dos autos, o autor sofreu descontos não autorizados em seus proventos de aposentadoria. Tais descontos foram realizados a título de contribuição associativa em favor da UNASPUB, sem a checagem prévia por parte do INSS.

No que tange à condenação da autarquia em danos morais, decerto restou configurada a omissão do INSS ao não ser vigilante quanto aos descontos não obrigatórios realizados mediante fraude, razão por que sua condenação em danos morais é possível até mesmo em caráter principal/direto.

Registre-se que, ao contrário do que alega o INSS, não há falar em aplicação do entendimento fixado no Tema 183 da TNU, conforme precedentes desta Turma nos autos nº 5004207-46.2018.4.02.5104 e nº 5007130-11.2019.4.02.5104. Descabido, pois, falar em responsabilidade subsidiária da autarquia.

Desse modo, não vislumbro razões para a reforma da sentença, ainda que em parte.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e pela fundamentação acima. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.